

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 851/2532

พนักงานอัยการ จังหวัด สมุทรสาคร

นาย ชัยยศ ยรรยงเวโรจน์

นาย สุชาติ หรือชูชาติ หรืออ้อด แสง

ทอง ฟ้า กับพวก

โจทก์

ผู้ร้อง

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 104, มาตรา 127

แม้ทะเบียนรถจักรยานยนต์จะมีใช้เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์และเป็นเพียงหลักฐานที่กำหนดขึ้นด้วยระเบียบพิธีการเพื่อสะดวกแก่การควบคุมรถ แต่ยังเป็นเอกสารที่มีรายการระบุชื่อผู้เป็นเจ้าของรถและมีรายการเปลี่ยนแปลงการโอนทางทะเบียน อันเป็นพยานหลักฐานแสดงว่าผู้ใดเป็นเจ้าของอย่างหนึ่ง เมื่อคู่มือทะเบียนการเสียภาษีรถมีชื่อบริษัท ฮ. เป็นเจ้าของและผู้ร้องไม่ได้นำผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฮ. มานำสืบถึงการขายรถจักรยานยนต์ของกลางให้แก่ผู้ร้อง ตลอดทั้งเหตุแห่งการที่ไม่มีการโอนทางทะเบียนจึงฟังไม่ได้ว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ของกลาง.
(ที่มา-สงเสริม)

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 138, 289, 339, 340 ตรี กับขอให้ริบรถจักรยานยนต์ของกลาง คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของรถ

จักรยานยนต์ของกลางและมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดดังกล่าว ขอ
ให้สั่งคืนรถจักรยานยนต์ของกลางแก่ผู้ร้อง

โจทก์ยื่นคำคัดค้านและแก้ไขคำคัดค้านว่า ผู้ร้องไม่ได้เป็นเจ้าของรถ
จักรยานยนต์ของกลาง และผู้ร้องรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดของจำเลย
ทั้งสอง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ของกลางและผู้ร้อง
มิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดของจำเลยพิพากษากลับ ให้คืนรถ
จักรยานยนต์ของกลางแก่ผู้ร้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'คดีมีปัญหาวินิจฉัยในชั้นนี้ตามฎีกาของโจทก์แต่เพียงว่ารถ
จักรยานยนต์ของกลางเป็นของผู้ร้องหรือไม่ ผู้ร้องอ้างตนเองเป็นพยานว่า ผู้ร้องได้
ซื้อรถจักรยานยนต์ของกลางมาจากบริษัทไฮเอชเครดิตลิสซิ่ง จำกัด ตามเอกสาร
หมาย ร.2 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2527 แล้วต่อมาวันที่ 7 พฤศจิกายน 2529 ผู้ร้องได้
ให้นายสมหวัง แสงทองฟ้า พี่ชายของจำเลยที่ 1 เช่าซื้อรถคันดังกล่าวไป โดยมีนาย
สวัสดิ์ ไข่บางยาง เป็นผู้ค้าประกัน ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาค้ำประกัน เอกสาร
หมาย ร.3,ร.4 แม้ผู้ร้องจะมีนายสมหวังกับนายสวัสดิ์มาเป็นพยานเบิกความ
สนับสนุนก็ตาม แต่ปรากฏว่า เอกสารคู่มือการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ของกลาง
ตามเอกสารหมาย ร.6 ผู้มีชื่อเป็นเจ้าของรถคือ บริษัทไฮเอชเครดิตลิสซิ่ง จำกัด รวม
ทั้งรายการเสียภาษีรถประจำปีก็ปรากฏว่า บริษัทผู้มีชื่อเป็นเจ้าของเป็นผู้เสียภาษี

เรื่องมาตั้งแต่ประจำปี พ.ศ. 2526 จนถึงภาษีประจำปี พ.ศ. 2530 ดังนั้น ตามรายการ
ในคู่มือการจดทะเบียนรถดังกล่าว แสดงว่าการเป็นเจ้าของรถของบริษัทไฮเอช
เครดิตลิสซิง จำกัด หากได้มีการเปลี่ยนมือไปยังบุคคลอื่นไม่ เฉพาะอย่างยิ่งหากรถคัน
ดังกล่าวตกมาเป็นของผู้ร้องจริง ก็น่าจะมีการโอนใส่ชื่อในทะเบียนเป็นผู้ร้องนาน
แล้ว คงไม่ปล่อยให้เวลาล่วงเลยนับแต่วันที่ผู้ร้องอ้างว่าได้ซื้อรถคันดังกล่าวจนถึงวัน
ที่รถถูกยึดเป็นเวลาถึง 3 ปีเศษ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางคู่มือทะเบียนรถแต่
อย่างใด จริงอยู่ แม้ทะเบียนรถจักรยานยนต์จะมีใช้เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ และเป็น
เพียงหลักฐานที่กำหนดขึ้นด้วยระเบียบวิธีการเพื่อสะดวกแก่การควบคุมรถก็ตาม
แต่ยังเป็นเอกสารที่มีรายการระบุชื่อผู้เป็นเจ้าของรถและมีรายการเปลี่ยนแปลงการ
โอนทางทะเบียนอันเป็นพยานหลักฐานแสดงว่าผู้ใดเป็นเจ้าของอย่างหนึ่ง เมื่อคู่มือ
ทะเบียนการเสียภาษีรถคันดังกล่าวมีชื่อบริษัทไฮเอชเครดิตลิสซิง จำกัด เป็นเจ้าของ
และผู้ร้องก็ไม่ได้นำผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทไฮเอชเครดิตลิสซิง จำกัด มา
นำสืบถึงการขายรถจักรยานยนต์ของกลางให้แก่ผู้ร้อง ตลอดทั้งเหตุแห่งการที่ไม่มี
การโอนทางทะเบียนดังนั้น ข้ออ้างของผู้ร้องที่ว่าเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ของ
กลางจึงไม่น่าเชื่อ คดีฟังไม่ได้ว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ของกลาง...'

พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องของผู้ร้อง.

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-ศักดิ์ สมองชาติ-ภูเกียรติ สุนทรบุระ)

แหล่งที่มา

ADMIN

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ